

1500860-88.2019.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 5334251 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 648/2019 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2146742/2019 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, 2146742 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500860-88.2019.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500860-88.2019.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 5334251 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 648/2019 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2146742/2019 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, 2146742 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 648/19/100 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATIA REGINA DOS REIS SANTOS

O Ministério Público ofereceu denúncia contra KATIA REGINA DOS REIS SANTOS imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 19 de maio de 2019, por volta das 09 horas, na Rodovia Municipal Salvador Loverdi, s/nº, nesta cidade e comarca de Andradina, a ré, qualificada às fls.04/05, 09/10 e 23/24 dos presentes autos, trazia consigo, para fins de tráfico, no interior da Penitenciária de Andradina, uma porção de "maconha", com peso aproximado de 33,37g (cf. auto de constatação provisório de fls.15), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2019 em decisão de fl.103. A ré foi citada e apresentou resposta à acusação de fl.100.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa,

por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória quanto ao intuito de tráfico, porque não há evidências de que a ré teria se envolvido em mercancia de drogas; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/06, tecendo considerações sobre possível fixação da pena.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fl.01, termo de depoimento de fls.02/03, termo de interrogatório de fls.04/05, boletim de ocorrência de fls.07/08, autos de exibição e apreensão de fl.11, imagens de fl.22, laudos periciais de fls.14/15 e 59/61), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

Adenir Batista de Souza, testemunha e agente penitenciário, narrou que estava no scanner corporal quando coletou a imagem da ré, notando na altura da vagina algo estranho; pediu então à funcionária uma revista pessoal e corporal, em que foi indagado se a ré estava em período menstrual, com sua afirmação, pediu para realizar a troca de absorvente, quando foi constatado que no fundo da roupa íntima havia entorpecentes (maconha). A ré era frequente e nunca havia apresentado problemas, e também não informou o destino da entorpecente.

A também testemunha e agente penitenciário, Mariangela Rosalen Dobe, relatou que a ré ao passar pelo aparelho de scanner foi visualizado algo, então a indagaram se estava em período menstrual, com sua afirmação, pediram para realizar a troca do absorvente, momento em que detectaram no fundo da roupa íntima a substância entorpecente em forma de erva. A ré ainda afirmou que não era para o sentenciado, e que apenas entregaria a substância se alguém a procurasse.

Interrogada, a ré afirmou que começou a usar e comprar drogas com mulheres de outros presos, que a orientaram a levar a droga até a unidade prisional, já que uma delas disse que o marido pediu para não trazer mais a substância ilícita da ré, que a própria poderia fazer, colocando a substância ao fundo de sua roupa íntima, e assim fez levando consigo 33 gramas de entorpecentes. As visitas eram sempre aos finais de semana, a ré entrava no presídio por volta das 9h / 10h e saía apenas ao final da visita que se dá às 16h, nesse período consumiam a droga levada dentro da cela ou em corredor do piso superior, e o que sobrasse seria entregue ao marido de uma de suas amigas para que guardasse até a próxima visita, aduziu ainda que não tinha conhecimento de quem era o marido que guardaria as drogas, apenas sabia que era o "piloto" do presídio.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese, houve a apreensão de 33 gramas (fl. 15) de maconha, a qual estava em poder da ré, que pretendia ingressar em estabelecimento criminal com a dita droga. Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, sendo que a quantidade encontrada seria suficiente para a confecção de cerca de 30 a 60 cigarros. (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017).

Nota-se, de tal contexto, que a quantidade mostrava-se muito superior ao necessário para consumo imediato da ré com o preso que visitaria na oportunidade, já que não se mostra razoável ou mesmo possível que fumassem 60 cigarros de maconha durante uma tarde de visitação.

Disto isto, certo que não se pode dizer que a ré incorreu nos tipos do art. 28

(porte para mero uso pessoal – até porque se fosse este o caso não ingressaria na unidade prisional) ou do art. 33, § 3º, pois este pressupõe o oferecimento episódico de droga para consumo conjunto imediato.

Havendo excedente da droga que seria destinada ao preso, inexiste dúvidas de que haveria distribuição posterior no interior do presídio, incorrendo, portanto, a ré, no tipo do art. 33, caput. Neste ponto, anoto que a própria acusada assumiu que as sobras da droga seriam entregues a terceira pessoa.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015). Ou seja, não só o comércio, mas qualquer tipo de ato que vise à posterior entrega a terceiros ofende o tipo penal em questão.

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário.

Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base, já que a circunstância de ingresso em unidade prisional é prevista como causa de aumento.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes (mesmo que se considerassem as declarações da ré como confissão, a pena não poderia ser conduzida além do mínimo – súmula 231 do STJ).

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, diante da aplicação da causa de aumento do art. 40, III, aumento a pena em 1/6, levando-a a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Aplico o redutor do § 4º, em razão da natureza episódica do cometimento do delito, no patamar de 2/3, e torno a pena-definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime (vide artigos 5º, XLIII e LI, 144, II e 243, parágrafo único, da Constituição da República, parâmetro de interpretação das demais normas), inclusive em concreto (já que houve tentativa de ingresso em unidade prisional, circunstância que obrigatoriamente altera a pena mínima – art. 33, § 3º, do CP), a primariedade da ré e a quantidade de pena deve ser o semiaberto.

Viável a excepcional substituição da pena privativa de liberdade, por reprimenda restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em três salários mínimos, a serem pagos a entidade indicada pelo juízo da execução, além da pena de multa de 194 dias-multa, de recolhimento obrigatório.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO KATIA REGINA DOS REIS SANTOS, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art.40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, calculados em seu mínimo legal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em três salários mínimos, a serem pagos a entidade indicada pelo juízo da execução, além da pena de multa de 194 dias-multa, de recolhimento obrigatório. Autorizo o parcelamento da prestação pecuniária, em até 10 parcelas.

Recurso em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da

gratuidade, a qual fica aqui deferida..

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), ou sua inutilização / destruição, caso inservíveis, na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 26 de maio de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)